



**PETIÇÃO Nº 001/2026 - Triunfo - PB**

**À Energisa Paraíba**

**CNPJ: 09.095.183/0001-40**

**SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL**

O município de Triunfo-PB, inscrito no CNPJ Nº: 08.924.060/0001-02, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. José Duarte de Sá, 19 – Centro, CEP. 58920-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Espedito Cesário de Freitas Filho, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente petição sobre Solicitação de Relatório de TOI's pagos, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

**1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO**

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato Nº 00067/2024–CPL de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 6 de novembro de 2024.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela Portaria nº IN 00012/2024 - 03, de 30 de outubro de 2024, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA COMPREENDENDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO POR MEIO DA IDENTIFICAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR, EM DUPLICIDADE, ERROS DE ENQUADRAMENTOS TARIFÁRIOS, PERDAS NOS EQUIPAMENTOS PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ETC.).

SIMULAÇÃO ECONÔMICA PARA INCREMENTO DA RECEITA DO MUNICÍPIO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CLP), IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS DEVIDOS E NÃO RECOLHIDOS AO MUNICÍPIO (CLP E LSS), AUDITAGEM DO CENSO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADO PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA IDENTIFICAR COBRANÇAS INDEVIDAS, VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NESTA PROPOSTA ANEXA.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

## 2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:

- (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
- (b) Anexo II – Documentos contratuais
- (c) Anexo III - Aditivo 1

## 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA REQUISIÇÃO

9. Para embasar a requisição, utiliza-se as seguintes disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 (REN nº 1.000/2021) da ANEEL:
  - (a) Demonstrativos e Memória de Cálculo (Art. 472, § 1º): A distribuidora tem a obrigação de fornecer ao município os demonstrativos detalhados e a memória de cálculo do faturamento da iluminação pública. Prazos de Atendimento (Art. 408):
    - i. 5 dias úteis para respostas que não exigem visita técnica.
    - ii. 10 dias úteis para os demais casos.

(b) Prazo Geral (Art. 409): Caso não haja um prazo específico na regulamentação da ANEEL para uma solicitação, a distribuidora deve atendê-la em até 30 dias.

#### **4. DOS REQUERIMENTOS**

10. Pela presente requisição, solicita se a concessionária que:

(a) Disponibilize, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em observância ao disposto no art. 409 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a relação integral dos **Termos de Ocorrência e Inspeção** (TOI) quitados pelo Município nos últimos 10 (dez) anos, devendo o relatório conter, ao menos, as seguintes informações essenciais:

- i. Número da unidade consumidora.
- ii. Origem do TOI (TOI comum; TOI censo;)
- iii. Número da fatura.
- iv. Data do faturamento
- v. Data do pagamento.
- vi. Valor do débito.
- vii. Se houve parcelamento
- viii. Se possível, apresentar as informações solicitadas acima por meio de planilha Excel.

Nestes termos, pede deferimento.

---

Representante Município